

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 375/2537 นาย ลำ เนา นาคเอี่ยม
นาย ไพสิน ปิตินานนท์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150

จำเลยทำสัญญายอมชำระหนี้ให้โจทก์แทน ส. เป็นการตอบแทนที่จำเลยขอให้โจทก์ถอนฟ้องคดีอาญาที่โจทก์ฟ้อง ส. วัตถุประสงค์ของสัญญาเป็นการตกลงให้ระงับคดีอาญาแผ่นดิน ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน สัญญาตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 113(เดิม)

โจทก์ฟ้องว่า เดิมโจทก์ฟ้องนายสัมพันธ์ ปิตินานนท์ ต่อศาลชั้นต้น เรื่องตัวเงิน ตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1680/2530 หมายเลขแดงที่ 4371/2530 ของศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นพิพากษาให้นายสัมพันธ์ชำระหนี้แก่โจทก์ คดีถึงที่สุดแล้ว โจทก์ได้ฟ้อง นายสัมพันธ์เป็นคดีอาญาต่อศาลอาญาธนบุรีในข้อหาแจ้งความเท็จเบิกความเท็จ และ นำสืบพยานหลักฐานอันเป็นเท็จตามคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1175/2531 ซึ่งเป็นคดี เกี่ยวพันกับคดีแพ่งดังกล่าวในระหว่างการพิจารณาคดีนายสัมพันธ์ได้นำจำเลยซึ่งเป็นบิดาของนายสัมพันธ์มาขอร้องโจทก์ให้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องคดีอาญาโดยจำเลย ตกลงทำหนังสือสัญญาชำระหนี้แทนนายสัมพันธ์ให้แก่โจทก์เป็นเงินจำนวน 70,000 บาท โจทก์จึงถอนฟ้องคดีอาญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2531 ในวันเดียวกับที่ จำเลยทำหนังสือสัญญาชำระหนี้ให้แก่โจทก์เป็นเงินจำนวน 70,000 บาท โดยจำเลย

ได้สั่งจ่ายเช็คธนาคารทหารไทย จำกัด จำนวนเงิน 8,000 บาท ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2531 ให้แก่โจทก์ และจำเลยสัญญาจะชำระเงินสดให้แก่โจทก์อีก 2,000 บาท ในวันที่ 6 ธันวาคม 2531 ส่วนที่เหลือจำนวน 60,000 บาท จำเลยจะผ่อนชำระให้โจทก์ เดือนละ 2,500 บาท รวม 24 เดือน นับแต่วันที่ 5 มกราคม 2532 เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2533 หากจำเลยผิดนัด ยอมให้โจทก์ดำเนินคดีในส่วนที่ยังค้างชำระ ทั้งหมดทันที และยอมเสียดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีในเงินที่ค้างชำระ ปรากฏว่า ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2531 และจำเลยผิดนัดใน การที่ตกลงว่าจะชำระเงินสด 2,000 บาท ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2531 ทั้งจำเลย ไม่ผ่อนชำระเงินตามงวดให้แก่โจทก์ตามสัญญา ก่อนฟ้องโจทก์ได้บอกกล่าวให้จำเลย ชำระแล้วจำเลยเพิกเฉย จำเลยต้องชำระหนี้จำนวน 70,000 บาท ให้แก่โจทก์พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2531 ถึงวันฟ้องเป็นเวลา 82 วัน คิดเป็นเงิน 2,391.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,391.12 บาท ขอให้บังคับจำเลย ชำระเงินจำนวน 72,391.12 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยรับว่าโจทก์เคยฟ้องบุตรของจำเลยให้รับผิดชอบชำระหนี้ ตามเช็ค ศาลชั้นต้นพิพากษาให้บุตรของจำเลยชำระหนี้ตามฟ้อง คดีถึงที่สุดแล้ว ต่อ มาโจทก์ได้ฟ้องบุตรของจำเลยต่อศาลอาญารัฐบุรีในข้อหาแจ้งความเท็จ เบิกความ เท็จและนำสืบพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ ในระหว่างการพิจารณา โจทก์จำเลยได้ ตกลงกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้บุตรของจำเลยรับโทษในคดีอาญา โดยโจทก์ให้ จำเลยทำสัญญาชำระหนี้ให้แก่โจทก์จำนวน 70,000 บาท เพื่อเป็นการตอบแทนที่ โจทก์จะถอนฟ้องคดีอาญา จำเลยกลัวบุตรของตนจะได้รับโทษจึงทำสัญญาดังกล่าว ให้แก่โจทก์ และโจทก์ได้ถอนฟ้องในวันทำสัญญา สัญญาดังกล่าวจึงเป็นโมฆะ เพราะ มีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้แล้วจึงให้ตั้งสองสถานและพิพากษาให้
จำเลยชำระเงิน 72,391.12 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ในต้น
เงิน 70,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความว่า เดิมศาลชั้นต้นพิพากษาให้นาย
สัมพันธ์ ปิตินานนท์ ชำระหนี้แก่โจทก์ คดีถึงที่สุดต่อมาโจทก์ยื่นฟ้องนายสัมพันธ์ใน
ข้อหาความผิดฐานแจ้งความเท็จเบิกความเท็จ และนำสืบพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ
ต่อศาลอาญาธนบุรีระหว่างการพิจารณาคดีอาญาดังกล่าว โจทก์จำเลยตกลงกันให้
โจทก์ถอนฟ้อง โดยจำเลยรับจะชำระหนี้ของนายสัมพันธ์ให้แก่โจทก์แทนตามหนังสือ
สัญญาท้ายฟ้อง และโจทก์ได้ถอนฟ้องคดีอาญาดังกล่าวปรากฏว่าจำเลยผิดนัดไม่
ชำระเงินให้แก่โจทก์ตามสัญญา โจทก์จึงฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ พิเคราะห์ข้อตกลงตาม
หนังสือสัญญาท้ายฟ้องที่ว่าจำเลยตกลงยินยอมชำระหนี้แทนนายสัมพันธ์เป็นการ
ตอบแทนที่ขอให้โจทก์ถอนฟ้องคดีที่โจทก์ฟ้องนายสัมพันธ์ในข้อหาความผิดฐานแจ้ง
ความเท็จ เบิกความเท็จ และนำสืบพยานหลักฐานอันเป็นเท็จซึ่งเป็นคดีอาญาแผ่นดิน
นั้น เห็นว่า สัญญาดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทน คือ จำเลยมีหน้าที่ต้อง
ชำระหนี้แทนนายสัมพันธ์ให้แก่โจทก์ และโจทก์มีหน้าที่ไม่เอาผิดในคดีอาญาที่นาย
สัมพันธ์ถูกโจทก์ฟ้อง เห็นได้ว่าที่จำเลยทำสัญญาจะใช้หนี้แทนนายสัมพันธ์ซึ่งเป็น
บุตรให้แก่โจทก์ ก็โดยมุ่งประสงค์ให้โจทก์ถอนฟ้องไม่ให้เอาผิดแก่นายสัมพันธ์
เป็นการตอบแทนกัน วัตถุประสงค์ของสัญญาเป็นการตกลงให้ระงับคดีอาญาแผ่นดิน

ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน สัญญาตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 113 (เดิม)"

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ บุญนาค-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>